

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1697/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายบัญชา สุวิวัฒนากุล	โจทก์
	นายบุญชัย แพร์แสงเอี่ยม	จำเลย
	นายบุญชัย แพร์แสงเอี่ยม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายบัญชา สุวิวัฒนากุล ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 50 แผ่นที่ 2,50)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 80,000 บาท (อันดับ 33 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้
ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในชั้นนี้
จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราว จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้
ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในชั้นนี้
จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราว จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>